

RECURSO CÍVEL Nº 5062582-39.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO - CRTR4 (RÉU)

RECORRIDO: TATIANE PAULINO COSTA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO - CONSELHO PROFISSIONAL -INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE DÉBITO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA COM BASE EM CDA NULA - ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSTRUÇÃO INDEVIDA DE BENS - DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO CRTR4 CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CRTR 4ª Região, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios face à ausência de contrarrazões. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5062582-39.2024.4.02.5101

510015385516 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5062582-39.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO - CRTR4 (RÉU)

RECORRIDO: TATIANE PAULINO COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, ante a comprovação do recolhimento de custas (evento 26), conheço do recurso interposto.

Cuida-se de ação por meio da qual a parte autora pretende em face do CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO - CRTR4 indenização por danos morais em razão de haver de que, conquanto tenha se desligado dos quadros da ré em 2010 quando formalizou pedido de baixa em seu registro, foi surpreendida com 2 bloqueios judiciais em sua conta corrente referentes ao processo de execução nº 5082067-59.2023.02.5101, indevidamente movido pelo conselho réu em razão das anuidades de 2013 a 2020.

O juízo de origem julgou **procedente** o pedido para condenar o CRTR 4ª Região ao pagamento de R\$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Vide fundamentos da sentença:

"(...)A parte autora comprova nos autos ter solicitado seu registro profissional junto ao Conselho réu em 29/12/2009 (evento 1, 7). Porém, de fato, não consta dos autos o pedido formal de cancelamento do registro em 2010, conforme alegado.

Por outro lado, compulsando os autos da execução fiscal nº 5082067-59.2023.02.5101, que tramitou junto ao juízo da 5ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, verifica-se que o CRTR4 requereu a extinção do feito, uma vez que as partes transacionaram na via extrajudicial. Requer, ainda, a extinção das medidas constritivas e restritivas.

Ocorre que o Conselho réu não junta nem naqueles autos e nem nos presentes o acordo firmado com a parte autora. Acrescente-se que a parte autora impugna totalmente tal informação, ao afirmar que o acordo nunca existiu.

Na realidade, após o contato da parte autora com o CRTR4 a fim de obter informações sobre o suposto débito que originou os bloqueios judiciais em sua conta, o Conselho, ciente de seu erro, peticionou ao juízo da execução fiscal requerendo a extinção do feito, com a desculpa de que as partes teriam transacionado.

Não merece prosperar a tentativa do Conselho réu em tentar responsabilizar o Judiciário, alegando que o bloqueio eletrônico em conta corrente da parte autora foi determinado de ofício, não havendo qualquer pedido nesse sentido.

Da análise da inicial da execução fiscal (evento 15, 2), verifica-se o pedido formulado em alínea ii:

VI – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se:

- i. A citação da parte executada, na forma do art. 8º da LEF, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida constante no(s) valor(es) mencionado(s) na(s) CDA(s) acrescido(s) de 20% (vinte por cento) a título do encargo legal ou de honorários advocatícios fixados em substituição, com incidência dos juros e multa de mora;
- ii. Não paga a dívida ou não garantida a execução, a **imediata expedição de mandado de penhora ou arresto** a recair sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, nos termos do art. 10 da LEF e observando-se a ordem do art. 11 da mesma Lei nº 6.830/1980;
- iii. Ao final, a condenação definitiva da parte executada em pagar a dívida constante no(s) valor(es) mencionado(s) na(s) CDA(s) acrescido(s) de 20% (vinte por cento) a título do encargo legal ou de honorários advocatícios fixados em substituição, com incidência dos juros e multa de mora;
- iv. Ao final, recolhidos os valores mencionados por meio de documento de arrecadação oficial, que sejam as quantias referentes ao total do encargo legal ou da sua substituição por fixação de honorários advocatícios depositadas em conta separada (Banco do Brasil, Agência 2234-9, Conta Corrente 28146-8);
- v. As demais condenações de estilo.

Outro fato a ser considerado é que a petição solicitando a citação por edital nos autos da execução fiscal, em evento 24 daqueles autos, foi protocolada em 12/01/2024.

24	12/01/2024 13:16:30	PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 22 (EXEQUENTE - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO - CRTR4)	PC126228	 
----	---------------------	--	----------	---

Afirma o réu que em evento 37 requereu a extinção do feito. De fato, porém tal petição foi protocolada em 17/05/2024.

37	17/05/2024 17:22:12	PETIÇÃO	PC126228	
----	---------------------	----------------	----------	---

O que o réu não demonstra é que entre o pedido de citação por edital (evento 24 - 12/01/2024) e o pedido de extinção do feito (evento 37 - 17/05/2024), ocorreram as seguintes movimentações processuais:

Evento 26 - despacho determinando a citação por edital.

Evento 27 - Expedição do edital de citação.

Evento 29 - Intimação da executada por edital. Prazo final: 18/03/2024.

Evento 36 - Decisão determinando bloqueio judicial, via SISBAJUD, em 21/03/2024.

Evento 37 - Petição do CRTRE requerendo a extinção do feito, em 17/05/2024.

Evento 39 - Decisão determinando o desbloqueio dos valores em face do pedido do CRTR4.

Evento 42 - Sentença de extinção do processo por desistência.

42	3/05/2024 15:13:44	Extinto o processo por desistência - tipo C	JRJ17103	SENT1
41	20/05/2024 14:34:07	Conclusos para julgamento	JRJ13784	
40	20/05/2024 14:33:08	Juntada de peças digitalizadas	JRJ13784	SISBAJUD1
39	20/05/2024 13:43:55	Despacho	JRJ17355	DESPADEC1
38	20/05/2024 13:39:24	Conclusos para decisão/despacho	JRJ12980	
37	17/05/2024 17:22:12	PETIÇÃO	PC126228	PET1
36	21/03/2024 15:24:26	Decisão interlocutória	JRJ17103	DESPADEC1
35	20/03/2024 03:00:06	Juntada de certidão – finalizado o prazo de Citação/Intimação previsto em Edital	SECJF	
34	19/03/2024 15:58:20	Conclusos para decisão/despacho	JRJ14560	
33	19/03/2024 01:02:39	Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 29 (EXECUTADO - TATIANE PAULINO COSTA)	SECFP	
32	13/03/2024 03:00:04	Juntada de certidão – finalizado o prazo do Edital	SECJF	
31	23/01/2024 02:00:05	Disponibilizado no Diário Eletrônico - Edital - no dia 23/01/2024 Prazo do edital: 11/03/2024 Prazo de citação/intimação: 18/03/2024	secde	
30	23/01/2024 02:00:05	Disponibilizado no Diário Eletrônico - Edital - no dia 23/01/2024 Prazo do edital: 11/03/2024 Prazo de citação/intimação: 18/03/2024	secde	
29	22/01/2024 16:52:13	Intimação por Edital Refer. ao Evento 27 (EXECUTADO - TATIANE PAULINO COSTA) Prazo: 56 dias Status:FECHADO (33 - Decorrido prazo) Data inicial da contagem do prazo: 23/01/2024 00:00:00 Data final: 18/03/2024 23:59:59	JRJ14560	
28	22/01/2024 16:51:23	Ato ordinatório praticado – Documento encaminhado à disponibilização no Diário Eletrônico - no dia 23/01/2024	JRJ14560	EDITAL1
27	22/01/2024 15:35:10	Expedição de Edital - citação	JRJ12473	EDITAL1
26	15/01/2024 18:12:01	Determinada a citação	JRJ17103	DESPADEC1
25	15/01/2024 16:25:49	Conclusos para decisão/despacho	JRJ12980	
24	12/01/2024 13:16:30	PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 22 (EXEQUENTE - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO - CRTR4)	PC126228	PROC1 PET2

Ou seja, resta demonstrado que a execução fiscal tramitou conforme provocação do Conselho réu. Não há que se falar que o juízo determinou, de ofício, o bloqueio de valores em contas da parte autora, uma vez que o pedido foi apresentado pelo CRTR ainda em inicial e, sendo certo que, com a citação, a executada tem 5 dias para efetuar o pagamento do débito ou garantir a execução, sob pena de medidas constritivas, nos termos do art. 10 da Lei 6.830/80.

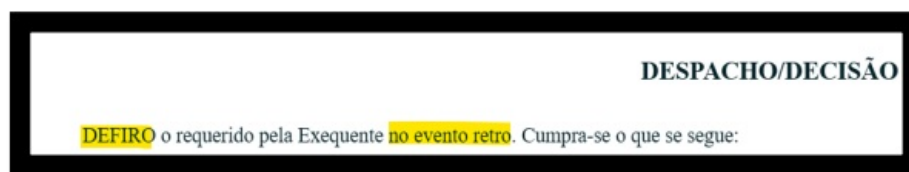
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

O que restou evidenciado nos autos é que sequer a certidão de dívida ativa deveria ter sido expedida pelo Conselho réu, tampouco o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que, tão logo ciente de seu erro, requereu a extinção do feito junto ao juízo competente.

Assim, entendo que o bloqueio indevido de valores em conta bancária da parte autora justificam a compensação por danos morais.(...)"

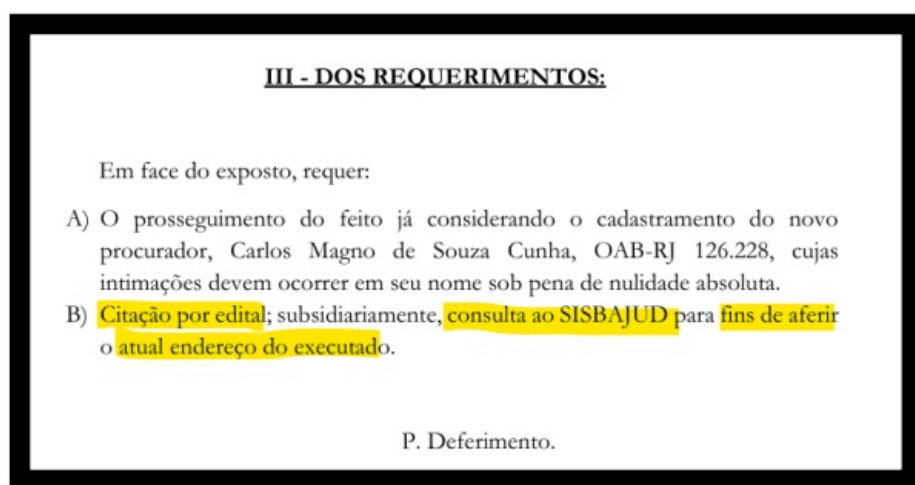
Em sede recursal o CRTR 4ª Região pugna pela reforma da sentença ao argumento de que "...Causa espécie, o teor da fundamentação em sentença que leva a transparecer uma certa indignação quanto a alegação em defesa de que não houve pedido de penhora eletrônica e

que foi determinada de ofício, ao, por exemplo, afirmar de forma agressiva que o “ciente de seu erro, peticionou ao juízo da execução fiscal requerendo a extinção do feito, com a desculpa de que as partes teriam transacionado...”, como se o documento que gerou a transação fosse tão importante para verificar se o bloqueio foi ou não indevido, sendo que parte autora a quem compete o ônus da prova NÃO comprovou o pedido de cancelamento do registro ou o pagamento das anuidades. É bem verdade que toda e qualquer execução fiscal em sua petição inicial tem como pedido principal o bloqueio eletrônico, motivo pelo qual o Juízo entendeu que não teria havido o bloqueio eletrônico de ofício tal como alegado em contestação. No entanto, fato é que ao compulsar os autos a decisão que gerou o bloqueio eletrônico do evento 36 é clara no sentido que estava deferindo a petição do evento anterior, pois menciona “DEFIRO o requerido... no evento retro”: Evento 36



Ocorre que o evento retro (petição do recorrente) tem como pedido a citação por edital ou a consulta do endereço no SISBAJUD, e não o bloqueio eletrônico.

Evento 24:



Ou seja, após a petição inicial que é praxe NÃO houve pedido deste conselho para que se efetivasse o bloqueio eletrônico, ao passo que o Juízo determinou tendo por base uma petição que NÃO PEDIU o bloqueio.

Por tais razões é que fora defendido em defesa que o bloqueio ocorreu sem que houvesse pedido, que é fato, pois a transcrição dos eventos estão aí (processo foi juntados na íntegra) e são claros. Não há correlação ao que foi requerido e o que foi deferido...."sic

É o relatório. Decido.

VOTO

Passo ao exame do CRTR 4ª Região.

O recurso que ora se analisa somente revela a admissão implícita do erro na lavratura da certidão de dívida ativa com posterior deflagração indevida de execução fiscal por provocação do conselho que na inicial já requeria a tomada de medidas constritivas, cuja previsão contida no art. 10 da Lei 6.830/80 denota ser efeito automático quando, após a citação a executada não efetua o pagamento, nem garante a dívida nos 5 dias subsequentes.

Por óbvio, não prospera a tentativa de exclusão da responsabilidade constatada na instância originária pela alegação de fato de terceiro - juízo da execução fiscal, justamente pelos fundamentos esposados no parágrafo anterior e que há haviam sido expostos na sentença que ora se mantém.

No caso, a responsabilidade encontra-se consubstanciada no art 37, § 6º da CF:

*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:***

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É pressuposto da responsabilização por dano moral da pessoa jurídica de direito público interno (União) a configuração de ato ilícito sob o ponto de vista da contrariedade ao ordenamento jurídico, que impõe à Administração Pública estrita obediência ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal, com redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/1998).

O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o CRTR 4ª Região ao pagamento de R\$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que não merece reforma.

A inscrição na dívida ativa constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, nos termos do artigo 201 do CTN.

Neste diapasão, caso contribuinte fique inadimplente, será inscrito na dívida ativa, possibilitando assim a cobrança judicial. Pois, a partir da inscrição nos livros da dívida ativa o crédito exigível (pelo lançamento) passa a ser também líquido e certo, tornando título executivo extrajudicial.

Logo, a Certidão da Dívida Ativa (CDA) é o documento hábil (título) para ingressar com a ação de execução fiscal, pois demonstra a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Sem CDA, a execução é nula (*nulla executatio sine titulo*).

No caso, a CDA não deveria ter sido lavrada, na medida em que a autora já havia se desligado do conselho em 2010 e embora não tenha comprovado o requecimento formal, os próprios atos do Conselho em sede de execução fiscal demonstram a veracidade da narrativa autoral, já que tão logo o exequente se deu conta do erro tratou de desistir da ação ao argumento de haver firmado acordo extrajudicial com a executada que por sua vez nega veementemente a realização de composição extrajudicial e o Conselho não logrou juntar nem na execução fiscal, nem nestes autos o acordo aventado que, portanto, inexistente e foi mesmo somente um pretexto para sanar o erro cometido, implicitamente admitido, o que também foi devidamente exposto na fundamentação da sentença de origem.

São requisitos do termo de inscrição na dívida ativa, segundo o artigo 202 do CTN, o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicando, obrigatoriamente: (i) o nome do devedor e sempre que possível o domicílio ou a residência; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (iii) a origem e natureza do crédito; (iv) a data da inscrição; e (v) sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Assim, a responsabilidade pelos danos morais sofridos pela demandante em virtude da constrição de seus bens pelo ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor, demanda executória que só se fez possível após a lavratura de CDA que, no caso, apresentava **irregularidade**, na medida em que a dívida era inexistente já é suficiente a caracterizar danos morais indenizáveis

Ou seja, a própria CDA padecia de nulidade que, por sua vez, contaminou a própria ação executória.

Portanto, a ilegalidade geradora da responsabilização do CRTR 4ª Região com consequente indenização por danos morais, reside na contrariedade ao art. 202 do CTN que dispõe sobre requisitos obrigatórios que devem conter no termo de inscrição da dívida ativa e, assim a ilegalidade necessária à responsabilização encontra-se presente, na medida em que houve a cobrança de crédito inexistente.

Cabe destacar que, conforme a jurisprudência infracolacionada, no caso de inscrição em dívida ativa de crédito inexistente por erro da Administração, como no caso destes autos, o dano moral é *in re ipsa*, por entendimento análogo aos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes que segundo entendimento pacífico do STJ geram dano moral *ipso facto*:

PROCESSO JULGADO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO DE DÉBITO INEXISTENTE EM RAZÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. - Nos casos de inserção indevida em cadastros de devedores os danos morais são "in re ipsa", na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que se aplica inclusive aos casos em que a União, em razão de evidente equívoco, promove indevidamente inscrição em dívida ativa de débito inexistente - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1059663/MS) - No caso em apreço houve encaminhamento de débitos para a PGFN a despeito da liquidação nos termos da Lei

12.996/2014, não tendo a baixa ocorrido em razão de problemas com os sistemas, resultando, assim, o dever de reparar os danos morais.(TRF-4 - AC: 50027307720164047213 SC 5002730-77.2016.4.04.7213, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, **Data de Julgamento: 24/06/2020**, QUARTA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL IMPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. 1. A Corte Superior também consolidou que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se *in re ipsa*, isto é, sem necessidade de comprovação do dano efetivamente sofrido. 2. Na hipótese dos autos, verifico que há responsabilidade da UNIÃO FEDERAL. Depreende-se dos autos que a inscrição em dívida ativa de débito em nome da autora foi indevida, sendo o débito referente à empresa L.C. Engenharia e Comércio Ltda, o que inclusive foi reconhecida pela própria União Federal (fls. 56/66). 3. Quanto à verba honorária sucumbencial, observo que o enunciado da Súmula nº 326 do E. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Assim, a ré arcará, ainda, com o pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, vez que moderadamente fixados. 4. Apelação da União Federal improvida. Apelação da parte autora provida.(TRF-3 - Ap: 00014790920094036106 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, **Data de Julgamento: 25/06/2018**, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/07/2018)

Da análise dos autos, verifico que a recorrente não trouxe qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença de origem, tendo se limitado a pretender a exclusão de sua responsabilidade por fato de terceiro (juízo de origem da execução fiscal) que, como já visto não foi o responsável pelos bloqueios de valores na conta da executada, o que se deu por culpa exclusiva do exequente que a inscreveu em dívida ativa e deflagrou execução fiscal de modo indevido face à inexistência de débitos.

Além da ilegalidade patente que já é geradora de danos morais *in re ipsa*, **houve a constrição de bens** em razão de execução fiscal baseada em inscrição irregular em dívida ativa (dívida inexistente), o que, indubitavelmente, agravaria a condenação por meio da fixação de valor para reparação de danos extrapatrimoniais em patamar superior aos R\$ 3.000,00 que, portanto, ante a inexistência de recurso da autora, devem ser mantidos.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CRTR 4ª Região**, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios face à ausência de contrarrazões. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.